

Số: /HD- V06-TT

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Thu thập, tra cứu dấu vết vân tay trên hệ thống nhận dạng vân tay tự động phục vụ công tác điều tra và tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ bảo vệ chính trị nội bộ

Để thống nhất thực hiện Thông tư số 60/2020/TT-BCA, ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân, Cục Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn công tác thu thập, tra cứu dấu vết vân tay trên hệ thống nhận dạng vân tay tự động (VAFIS) phục vụ công tác điều tra, và tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ bảo vệ chính trị nội bộ như sau:

I. CÔNG TÁC THU THẬP, TRA CỨU DẤU VẾT VÂN TAY TRÊN HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÂN TAY TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA

1. Một số khái niệm, quy định chung

1.1. Hệ VAFIS là hệ thống các thiết bị, phần mềm tin học để mã hóa, lưu trữ và tra cứu vân tay phục vụ công tác truy nguyên đối tượng. Việc tra cứu vân tay trên hệ VAFIS gồm: tra cứu vân tay đối tượng với vân tay trên các chỉ bản lưu trữ trong hệ thống, tra cứu dấu vết vân tay hiện trường với vân tay trên các chỉ bản lưu trữ trong hệ thống, tra cứu so sánh dấu vết vân tay hiện trường của vụ án này với vụ án khác và tra cứu vân tay trên chỉ bản với các dấu vết vân tay hiện trường đã lưu trữ trong hệ thống.

1.2. Thu thập và tra cứu dấu vết vân tay trên hệ VAFIS phục vụ công tác điều tra là việc phát hiện, thu thập, bảo quản dấu vết vân tay tại hiện trường xảy ra vụ án, vụ việc hoặc trên các tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án, vụ việc, vân tay của người chưa rõ tung tích và sử dụng hệ thống công nghệ về nhận dạng vân tay tự động để phân loại, tra cứu, giám định các dấu vết vân tay thu được với các vân tay trong cơ sở dữ liệu nhằm xác định nhân thân, tiền án, tiền sự của đối tượng để lại dấu vết vân tay, phục vụ điều tra khám phá vụ án, vụ việc.

1.3. Dấu vết vân tay do lực lượng chức năng thu được tại hiện trường các vụ án, vụ việc, của người chưa rõ tung tích thông qua công tác khám nghiệm hoặc dấu vết vân tay thu được trên các đồ vật, tài liệu nghi vấn có liên quan đến đối tượng trong vụ án được gọi chung là dấu vết vân tay hiện trường.

Dấu vết vân tay hiện trường tra cứu phải là các dấu vết thuộc đốt ngoài cùng của ngón tay, đủ yếu tố truy nguyên đồng nhất và phải là những dấu vết vân tay của đối tượng nghi có liên quan đến vụ án, vụ việc.

1.4. Các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt Công an cấp tỉnh), công an quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt Công an cấp huyện) khi điều tra các vụ án, vụ việc,

nếu thu được dấu vết vân tay hiện trường hoặc trên các đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án phải phân loại, đánh giá dấu vết đủ điều kiện tra cứu và kịp thời gửi yêu cầu tra cứu về Phòng Hồ sơ Công an tỉnh, thành phố (PV06) hoặc Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06).

1.5. Cục V06 có trách nhiệm tra cứu, thẩm định và trả lời yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường của các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Phòng PV06 có trách nhiệm tra cứu và thông báo kết quả ban đầu cho Cục V06 và đơn vị yêu cầu tra cứu; tiếp nhận và tra cứu các yêu cầu do phòng PV06 Công an các tỉnh, thành phố khác hoặc Cục V06 chuyển đến khi cần thiết.

2. Quy định cụ thể

2.1. Thủ tục yêu cầu và trả lời yêu cầu tra cứu

a) Thủ tục yêu cầu tra cứu:

- Các đơn vị gửi Yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường (**mẫu 145, Thông tư 61/2017/TT-BCA**) hoặc công văn đề nghị tra cứu ghi tóm tắt nội dung vụ việc, địa điểm, thời gian xảy ra, phương thức thủ đoạn, thiệt hại về người và tài sản, đơn vị thụ lý, đơn vị khám nghiệm hiện trường; bản ảnh dấu vân tay kèm theo (**mẫu 144, Thông tư 61/2017/TT-BCA**) ghi rõ số hoặc ký hiệu từng dấu vết, vị trí để lại dấu vết, phương pháp thu lượm dấu vết, màu đường vân, đánh giá sơ bộ dấu vết (khả năng ngón tay, bàn tay nào để lại dấu vết...).

- Ảnh dấu vết vân tay phải đảm bảo độ nét rõ ràng, đúng hướng, ảnh chụp phải có thước tỷ lệ (mm), các chữ số trên thước phải rõ. Mỗi dấu vết gửi tra cứu phải có ít nhất 1 ảnh tỷ lệ 1:1 và 1 ảnh tỷ lệ 3:1.

- Trường hợp có nhiều dấu vết chồng lên nhau hoặc liền kề nhau thì phải gửi 1 ảnh chụp chung và các ảnh chụp riêng từng dấu vết (ảnh dấu vết riêng là dấu vết tương đối độc lập có đủ yếu tố giám định) nhưng phải ghi số và khoanh vùng cho từng dấu vết đó. Một vụ án có nhiều dấu vết phải ghi số thứ tự từng dấu vết.

- Nếu đơn vị kỹ thuật hình sự sử dụng ảnh kỹ thuật số, có thể ghi ra file độ phân giải 500dpi hoặc 1000dpi dạng JPG ở chế độ nén thấp nhất (chất lượng cao nhất) hoặc dạng BMP chuyển kèm theo yêu cầu tra cứu cho cơ quan hồ sơ. Tên file ảnh là số thứ tự của từng dấu vết trong yêu cầu tra cứu.

- Trường hợp yêu cầu tra cứu vân tay người chưa rõ tung tích: Công an các đơn vị, địa phương gửi công văn yêu cầu nêu đầy đủ nội dung liên quan đến vụ việc, kèm theo chỉ bản vân tay 10 ngón hoặc bản thu dấu vân tay của người chưa rõ tung tích, tỷ lệ 1:1.

b) Nơi nhận yêu cầu tra cứu:

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan điều tra thuộc VKSND tối cao và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (trừ các đơn vị Công an địa phương) gửi trực tiếp yêu cầu tra cứu về Cục V06.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện gửi yêu cầu tra cứu về Cục V06 qua Phòng PV06.

c) Phương thức gửi, tiêu chuẩn ảnh dấu vết:

- Sau khi nhận được yêu cầu tra cứu của các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp huyện, trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc Phòng PV06 lập hồ sơ theo dõi, quét yêu cầu tra cứu và các ảnh dấu vết truyền về Cục V06 qua đường truyền thư tín điện tử của Bộ Công an (*email: VAFIS@v06.bca*) hoặc qua chức năng của hệ thống VAFIS, tiêu đề thư ghi Yêu cầu tra cứu VTHT hoặc yêu cầu tra cứu VTT; đồng thời tiến hành tra cứu trên hệ thống AFIS địa phương. Trường hợp cần thiết phải liên lạc và truyền ngay yêu cầu tra cứu kèm theo dấu vết về Cục V06.

- Bản yêu cầu tra cứu và các tài liệu kèm theo của Công an các đơn vị, địa phương gửi về Cục V06 phải được Phòng PV06 quét với độ phân giải 200dpi, ghi ra file dạng JPG hoặc PDF.

Các ảnh dấu vết vân tay hiện trường, chỉ bản vân tay, dấu vân tay của người chết chưa rõ tung tích quét độ phân giải 500dpi, ghi ra file nén JPG với tỷ lệ nén thấp nhất (chất lượng ảnh cao nhất) hoặc dạng BMP. Thông tin trên bản ảnh dấu vết quét gửi về Cục V06 cần thể hiện rõ của yêu cầu nào, ngày tháng năm nào, ký hiệu dấu vết, vị trí dấu vết, phương pháp thu lượm, màu đường vân, ảnh tỷ lệ 1:1, ảnh tỷ lệ 3:1.

Các file yêu cầu tra cứu và ảnh dấu vết của cùng 1 vụ án, vụ việc được đóng gói trong 1 file nén (dạng zip hoặc rar) đặt tên theo khuôn dạng AAAYYMMDD, trong đó AAA là mã ký hiệu địa phương theo quy định (ví dụ: Hà Nội là HNO, TP Hồ Chí Minh là HCM), YY, MM, DD lần lượt là 2 số cuối của năm, tháng, ngày xảy ra vụ án. Nếu một ngày cùng có nhiều vụ án thì đặt thêm đuôi 001, 002, 003...

*** Lưu ý:**

- Trường hợp cần thiết, Cục V06 sẽ yêu cầu Phòng PV06 và các đơn vị yêu cầu gửi bản gốc yêu cầu tra cứu và bản ảnh dấu vết về Cục V06 để xử lý.

- Sau khi Phòng PV06 hoàn thành việc tra cứu trên hệ thống VAFIS địa phương cần phải báo cáo kết quả về Cục V06 (kể cả có tài liệu và không có tài liệu) để kiểm tra đối chiếu và tra cứu mở rộng trên các hệ thống tàng thư, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.

d) Thời hạn trả lời:., Cục V06 tiến hành tra cứu, trả lời cho Phòng PV06 và đơn vị có yêu cầu tra cứu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu tra cứu. Trường hợp phải xác minh thông tin, tài liệu tại Công an các đơn vị, địa phương thì thời hạn trả lời không quá 10 ngày làm việc. Đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, Cục V06 tổ chức tra cứu và thông báo nhanh cho đơn vị yêu cầu. Trường hợp cấp thiết hoặc có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Công an cấp trên, Cục V06 tra cứu, trả lời trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu.

2.2. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, địa phương.

a) Cơ quan điều tra và Kỹ thuật hình sự cấp tỉnh và cấp huyện:

- Phòng PC09 và Kỹ thuật hình sự cấp huyện có trách nhiệm phát hiện, thu thập và giám định dấu vết đường vân, đồng thời gửi cho Phòng PV06 tra cứu

trên hệ thống VAFIS; phối hợp với cơ quan điều tra để kịp thời thu thập dấu vết và giám định, so sánh với mẫu vân tay của đối tượng nghi vấn.

- Trong thời gian 3 ngày sau khi khám nghiệm, thu thập được dấu vết vân tay phải kịp thời xử lý ảnh dấu vết, tiến hành phân loại, đánh giá dấu vết và gửi yêu cầu tra cứu về cơ quan Hồ sơ để tra cứu xác định đối tượng. Đối với các vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cần gửi ngay dấu vết vân tay về cơ quan Hồ sơ để tra cứu.

- Sau khi nhận được kết quả tra cứu phát hiện đối tượng có vân tay trong hệ thống VAFIS cần khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ hành vi của đối tượng, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nếu đủ điều kiện) và truy bắt đối tượng. *Công an các đơn vị, địa phương phải thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ việc, đối tượng bằng văn bản cho Phòng PV06 và Cục V06 để kịp thời bổ sung thông tin vào hệ thống hồ sơ, tàng thư và CSDL nghiệp vụ.*

b) Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ:

- Tiếp nhận, tra cứu dấu vết vân tay thu được ở hiện trường vụ án, vụ việc (kể cả dấu vân tay của người chưa rõ tung tích) với vân tay của các đối tượng đã được lưu trữ trên hệ VAFIS để xác định thông tin đối tượng. Khi tra cứu phải sử dụng các chức năng tra cứu dấu vết/vân tay 10 ngón, tra cứu dấu vết/dấu vết, tra cứu 10 ngón/10 ngón và tra cứu 10 ngón/dấu vết. Lập hồ sơ theo dõi các yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường, kết quả tra cứu và kết quả điều tra truy bắt, hình thức xử lý đối tượng của các đơn vị, địa phương.

Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất trang bị thiết bị và bố trí đủ cán bộ để thực hiện quản lý, khai thác hệ thống VAFIS và tra cứu dấu vết vân tay; định kỳ tổ chức rà soát, kích hoạt tra cứu lại dấu vết vân tay thu được ở hiện trường của các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án có cùng phương thức thủ đoạn để xác định đối tượng và thông báo cho Công an các đơn vị, địa phương.

- Phòng PV06: Phối hợp với Phòng PC09, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện trong việc thu thập và gửi dấu vết vân tay thu được tại hiện trường về Cục V06; phối hợp với Phòng PC06 cung cấp bản phôtô tờ khai, chỉ bản chứng minh nhân dân, căn cước công dân, danh bản, chỉ bản đối tượng, các tài liệu liên quan giám định vân tay theo yêu cầu của PC09 và các đơn vị nghiệp vụ để phục vụ xác định truy nguyên đối tượng gây án;

Nhanh chóng gửi chuyển tiếp yêu cầu tra cứu về Cục V06 đồng thời tra cứu bước đầu trong CSDL hệ VAFIS địa phương; thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ và mở sổ theo dõi tiếp nhận, tra cứu, kết quả tra cứu mở rộng, trả lời các đơn vị địa phương; thường xuyên kiểm tra, theo dõi kết quả tra cứu và trao đổi kịp thời với Cục V06 để đảm bảo thời gian tra cứu phục vụ công tác nghiệp vụ;

Thường xuyên đôn đốc các đơn vị gửi thông báo kết quả tra cứu phát hiện đối tượng tra cứu dấu vết vân tay hiện trường; nắm tình hình, kết quả truy bắt và xử lý đối tượng kịp thời bổ sung thông tin vào hồ sơ, CSDL về đối tượng theo thông báo của Cục V06, Phòng PC09 và các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện.

II. CÔNG TÁC TRA CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

1. Đối tượng, phạm vi, nguyên tắc cung cấp thông tin

1.1. Đối tượng cung cấp thông tin

- Các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân;
- Các cơ quan, tổ chức ngoài ngành Công an yêu cầu tra cứu cung cấp thông tin phục vụ công tác Bảo vệ chính trị nội bộ bao gồm: Huyện uỷ và tương đương trở lên có thẩm quyền xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương; cơ quan Thanh tra, Điều tra; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

1.2. Phạm vi cung cấp thông tin

a) Thông tin có trong hồ sơ An ninh:

- Thông tin có trong hồ sơ nghiệp vụ An ninh hiện hành, lưu trữ (trừ thông tin có trong hồ sơ lực lượng bí mật, hộp thư bí mật, nhà an toàn).
- Thông tin trong hồ sơ thu được của chế độ cũ (Hồ sơ Mỹ ngụy, Pháp ngụy).

b) Thông tin có trong hồ sơ Cảnh sát:

- Thông tin có trong hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát hiện hành, lưu trữ (trừ thông tin có trong hồ sơ cộng tác viên bí mật, hộp thư bí mật, nhà nghiệp vụ).
- Thông tin về căn cước gồm: Căn cước công dân; căn cước cán phạm và một số người vi phạm pháp luật khác; căn cước thu được của chế độ cũ.

1.3. Nguyên tắc cung cấp thông tin

Thông tin, tài liệu trong hồ sơ, tàng thư, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chỉ khai thác, phục vụ công tác, phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải tuân theo các quy định của Luật lưu trữ, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm bí mật nghiệp vụ của ngành Công an; không làm phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những thông tin, tài liệu xét thấy không đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ thì không cung cấp.

Khi cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan Hồ sơ phải căn cứ vào Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Thực hiện một số Điều trong Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị”; Thông tư số 04/2018/TT-BCA ngày 29/01/2018 Quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân; Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu về chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; và những nội dung được xem xét cung cấp thông tin theo Điều 36, Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác hồ sơ Công an nhân dân.

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới, thì các nội dung hướng dẫn thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

2. Thủ tục, thẩm quyền yêu cầu về cung cấp thông tin

2.1. Thủ tục đề nghị tra cứu, cung cấp thông tin

a) Công an các đơn vị, địa phương khi có yêu cầu tra cứu, cung cấp thông tin phải có công văn kèm theo danh sách (Mẫu B38) và file Excel (định dạng .xls sao lưu trong USB, đĩa CD) hoặc Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) nếu số lượng ít (từ 10 yêu cầu trở xuống), ghi rõ loại thông tin, tài liệu đề nghị cung cấp, mục đích sử dụng được lãnh đạo có thẩm quyền của các đơn vị ký duyệt gửi đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

Thẩm quyền ký yêu cầu tra cứu thông tin phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong CAND theo Thông tư số 04/2018/TT-BCA ngày 29/01/2018 và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an.

b) Các cơ quan ngoài ngành Công an yêu cầu tra cứu cung cấp thông tin, tài liệu phải bằng văn bản ghi rõ loại thông tin, tài liệu đề nghị cung cấp, mục đích sử dụng được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền duyệt ký.

Thẩm quyền ký yêu cầu kiểm tra, xác minh cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cơ sở, huyện ủy và tương đương trở lên quản lý (theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ chính trị khóa XII quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng).

2.2. Gửi yêu cầu tra cứu

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi văn bản, công văn kèm theo mẫu B38 hoặc mẫu B5 về Phòng PV06 địa phương nơi người cần thẩm tra, xác minh đã từng sinh sống, học tập, công tác để tra cứu.

Phòng PV06 Công an các địa phương sau khi nhận được yêu cầu tra cứu của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tra cứu trong các cơ sở dữ liệu, tàng thư tại địa phương theo quy định.

b) Ngoài việc tra cứu tại PV06 địa phương, chỉ gửi về Cục V06 tra cứu những trường hợp sau:

- Phục vụ yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ:

- + Các trường hợp tuyển sinh, tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy trong Công an nhân dân.

- + Người cần thẩm tra đã cư trú, làm việc ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Người sinh năm 1960 trở về trước đã từng sinh sống, công tác, chiến đấu ở các tỉnh, thành từ Quảng Trị trở vào đến năm 1975.

- + Các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan bảo vệ nội bộ các cấp.

- Phục vụ đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp:

- + Nhân sự tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân cấp xã, phường chưa đủ thông tin, tài liệu tại PV06 địa phương;

+ Người cần rà soát tham gia cấp huyện ủy, Hội đồng nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên và thân nhân đã từng sinh sống, làm việc ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các trường hợp đã có tiền án, tiền sự tại địa phương;

+ Người sinh năm 1960 trở về trước đã từng sinh sống, công tác, chiến đấu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Quảng Trị trở vào đến năm 1975.

c) Trường hợp tra cứu tại V06: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể gửi về Cục V06 hoặc qua PV06 gửi về địa chỉ hộp thư điện tử nội bộ:

- Tại Hà Nội: Trungtam-BVNB@v06.bca

- Tại TP. Hồ Chí Minh: TrungtamV06b@v06.bca

d) Nếu cần kiểm tra thông tin trong tàng thư căn cước chế độ cũ trước năm 1975 của người sinh năm 1960 trở về trước đã từng sinh sống, công tác, chiến đấu ở các tỉnh, thành từ Quảng Trị trở vào đến năm 1975, thực hiện như sau:

Lập thêm yêu cầu tra cứu (mẫu B5), ghi rõ nội dung yêu cầu tra cứu “*Xác minh thông tin tàng thư căn cước, lịch sử chính trị trước năm 1975*” (trường hợp có lý lịch phức tạp hoặc nghi có thay đổi họ tên, lai lịch cần kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân)

Gửi về Cục V06 tại TP. Hồ Chí Minh trực tiếp tại văn thư, qua đường giao liên (địa chỉ: 258 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh) hoặc qua PV06 gửi về địa chỉ thư điện tử nội bộ **TrungtamV06b@v06.bca**.

2.3. Thẩm quyền phê duyệt khai thác, cung cấp thông tin

Theo quy định tại Điều 35, Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân.

2.4. Thời hạn trả lời

Đối với các đơn vị nghiệp vụ trong ngành Công an: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp phải xác minh thông tin, tài liệu tại Công an các đơn vị, địa phương thì thời hạn trả lời không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp cấp thiết có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Công an cấp trên, thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu.

Đối với cơ quan, tổ chức: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp phải xác minh thông tin, tài liệu tại Công an các đơn vị, địa phương, thì thời hạn trả lời không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu.

Đối với các yêu cầu phục vụ rà soát nhân sự các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, phục vụ công tác tuyển sinh, tuyển dụng, hoặc các yêu cầu khác, thì cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ căn cứ số lượng yêu cầu để định ra thời hạn trả lời kết quả cung cấp thông tin, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

3. Nội dung trả lời cung cấp thông tin

3.1. Yêu cầu của lực lượng CAND

- Yêu cầu tra cứu có thông tin trong hồ sơ nghiệp vụ An ninh lưu trữ, hồ sơ thu được của chế độ cũ thì ghi số hồ sơ lưu trữ, đơn vị lưu trữ vào mẫu yêu cầu,

đóng dấu trả lời ***“Yêu cầu nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ trên”***. Các trường hợp có thông tin về tiền án, tiền sự hoặc các yêu cầu phục vụ xác minh hồ sơ nhân sự Đại hội Đảng, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nếu có hồ sơ lưu trữ tại đơn vị thì rút hồ sơ biên tập, trả lời.

- Những trường hợp đã tra cứu mà không có thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ An ninh, Cảnh sát thì đóng dấu, trả lời ***“Không có tên trong cơ sở dữ liệu nghiệp vụ”***.

- Yêu cầu tra cứu có thông tin trong dữ liệu hồ sơ hiện hành An ninh, Cảnh sát thì trao đổi đơn vị quản lý Hồ sơ trước khi cung cấp. Sau khi có ý kiến của đơn vị quản lý hồ sơ, cơ quan hồ sơ nghiên cứu, có công văn hoặc đóng dấu trả lời.

3.2. Yêu cầu của cơ quan tổ chức ngoài lực lượng Công an:

Chỉ cung cấp cho cơ quan Bảo vệ nội bộ, Thanh tra, Điều tra để phục vụ yêu cầu công tác.

Việc cung cấp thông tin phục vụ xác minh hồ sơ nhân sự Đại hội Đảng, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phải căn cứ vào Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Bộ Chính trị về “Thực hiện một số Điều trong Quy định 126 -QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị”; Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND theo Luật Bầu cử và Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Hồ sơ nghiệp vụ.

a) Đóng dấu trả lời

- Đối với các trường hợp có thông tin trong dữ liệu hồ sơ thu được của địch (được xem xét để cung cấp theo Điều 36 Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an) thì ghi số hồ sơ, đơn vị lưu trữ vào phiếu yêu cầu và đóng dấu ***“Yêu cầu nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ trên”***.

- Những trường hợp đã tra cứu không có thông tin trong cơ sở dữ liệu nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát đóng dấu ***“Không có tên trong cơ sở dữ liệu nghiệp vụ”***.

b) Trường hợp có thông tin hồ sơ hiện hành An ninh, Cảnh sát

- Đối với các yêu cầu phục vụ rà soát nhân sự Đại hội Đảng, nhân sự đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp khi phát hiện có tài liệu, để đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ và kịp thời thì cơ quan Hồ sơ thực hiện như sau:

+ Chuyển tài liệu liên quan đến cơ quan Bảo vệ chính trị nội bộ cùng cấp (A03, PA03) chủ trì xác minh, kiểm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý hồ sơ biết để phối hợp theo dõi, quản lý.

+ Thông báo cho cơ quan yêu cầu tra cứu đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan Bảo vệ chính trị nội bộ trên để thẩm tra, xác minh.

- Đối với các yêu cầu tra cứu phục vụ kết nạp Đảng, quy hoạch, bổ nhiệm, hoặc làm việc trong các bộ phận trọng yếu, cơ mật, cơ quan Hồ sơ trao đổi với đơn vị quản lý hồ sơ. Sau khi có ý kiến của đơn vị quản lý hồ sơ, cơ quan Hồ sơ

ngiên cứu có công văn hoặc đóng dấu trả lời cho cơ quan yêu cầu tra cứu. Nội dung trả lời phải đảm bảo bí mật nghiệp vụ.

- Đối với các yêu cầu phục vụ mục đích khác thì không cung cấp thông tin để đảm bảo bí mật nghiệp vụ của ngành Công an.

c) Các trường hợp còn lại đơn vị Hồ sơ có công văn trả lời. Văn bản cung cấp thông tin cho các cơ quan Bảo vệ chính trị nội bộ (nơi có yêu cầu), phải đồng thời gửi cho đơn vị Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (A03 hoặc PA03) cùng cấp để xử lý.

3.3. Yêu cầu khác của cơ quan, tổ chức

- Nội dung thông tin cung cấp phải phù hợp với nội dung đề nghị, đúng phạm vi thông tin đã được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện theo quy định tại Điều 34, 35, 36 Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an.

- Thông tin, tài liệu cung cấp phải đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và đảm bảo bí mật nghiệp vụ của lực lượng công an, quy định bảo mật của nhà nước.

4. Quản lý, sử dụng thông tin, tài liệu do cơ quan Hồ sơ cung cấp

4.1. Các đơn vị được cung cấp thông tin hồ sơ, tài liệu phải thực hiện nghiêm túc quy định về bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất, lộ thông tin. *Không lấy kết quả trả lời của cơ quan hồ sơ để kết luận tiêu chuẩn chính trị mà phải nghiên cứu, đối chiếu với các thông tin khác để xem xét kết luận.*

4.2. Các đơn vị sau khi thẩm tra, xác minh thông tin do cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cung cấp; nếu kết quả thẩm tra, xác minh khác với nội dung do cơ quan hồ sơ cung cấp hoặc có thông tin, tài liệu mới thì phải trao đổi lại với cơ quan hồ sơ để bổ sung vào cơ sở dữ liệu, hồ sơ lưu trữ.

Trên đây là Hướng dẫn thu thập, tra cứu dấu vết vân tay trên hệ thống nhận dạng vân tay tự động phục vụ công tác điều tra và tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ bảo vệ chính trị nội bộ; **thay thế các Hướng dẫn trước đây về** thu thập, tra cứu dấu vết vân tay trên hệ thống nhận dạng vân tay tự động phục vụ công tác điều tra, cung cấp thông tin phục vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác hồ sơ nghiệp vụ **Công an nhân dân./.**

Nơi nhận:

- Đ/c Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ *(để báo cáo)*;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các trường Công an nhân dân;
- Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các đ/c Phó Cục trưởng V06;
- Các đơn vị thuộc V06;
- Lưu: VT V06, P1, P9.

} để phối hợp
thực hiện;
để thực hiện.

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến